

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1248/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ปรีชา จักรवाल ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 341, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 176

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 7, มาตรา 27, มาตรา 8,
มาตรา 73

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจัดหางานโดยตั้งสำนักงานและโฆษณาชักชวน ประชาชนให้
มาสมัครงานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในความผิดฐานฉ้อโกง ประชาชนโจทก์บรรยาย
ฟ้องว่าความจริงจำเลยไม่ประสงค์ที่จะจัดหางาน ดังกล่าวอย่างจริงจัง และไม่มีการ
จะให้คนมาสมัครงานทำดังที่ ประกาศโฆษณาไว้แต่อย่างใด จำเลยเพียงแต่ตั้ง
สำนักงานจัดหางาน ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อมาติดต่อกับ
จำเลยแล้ว จะได้หลอกเอาเงินค่าสมัครงานและค่าบริการต่าง ๆ จากประชาชน เช่นนี้
แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหาย แต่อย่างใดจำเลยเพียง
แต่อ้างการจัดตั้งสำนักงานจัดหางานมาเป็น ข้อหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าบริการจาก
ผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 แม้จำเลย
ให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า ก. จำเลยจัดหางานโดยตั้งสำนักงานจัดหางานและโฆษณาชักชวนประชาชนให้มาสมัครทำงานที่สำนักงานของจำเลยในตำแหน่งต่าง ๆ โดยเรียกและรับเงินค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข. จำเลยโดยทุจริตได้หลอกลวงประชาชนโดยทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยได้ตั้งสำนักงานดังกล่าวขึ้นแล้วประกาศโฆษณาแก่ประชาชนทั่วไปด้วยวิธีการต่าง ๆ และได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับเชิญชวนประชาชนให้มาสมัครทำงานดังกล่าวโดยความจริงแล้วจำเลยมิได้รับอนุญาตให้จัดหางานตามที่กล่าว จำเลยไม่ประสงค์ที่จะจัดงานดังกล่าวอย่างจริงจังและไม่มีความตั้งใจจะให้คนมาสมัครงานทำดังที่ประกาศโฆษณาไว้นั้นแต่อย่างใด จำเลยเพียงแต่ตั้งสำนักงานจัดหางานดังกล่าวขึ้นมาเพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อมาติดต่อกับจำเลย แล้วจะได้หลอกเอาเงินค่าสมัครงานและค่าบริการต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นเหตุให้จำเลยได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 343, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินที่ฉ้อโกงไปแก่ผู้เสียหาย จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยไม่ผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานให้ยกฟ้อง แต่ผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามฟ้อง ข้อ ข. จำคุก 4 ปีปรับ 5,000 บาท ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี และปรับ 2,500 บาทรอการลงโทษจำคุก 3 ปี กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินที่ฉ้อโกงไปค่าขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหามาสู่ศาลฎีกาว่าตามฟ้องข้อ ก. ของโจทก์จำเลยได้กระทำความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจัดหางานโดยตั้งสำนักงานจัดหางานและโฆษณาชักชวนประชาชนให้มาสมัครทำงานที่สำนักงานของจำเลยใน

ตำแหน่งต่าง ๆ โดยเรียกและรับเงินค่าบริการ แต่ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โจทก์บรรยายฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยโดยทุจริต หลอกลวงประชาชนทั่วไปโดยได้ตั้งสำนักงานจัดหางานดังกล่าวขึ้นแล้วประกาศ โฆษณาแก่ประชาชนทั่วไป รับสมัครคนหางานในตำแหน่งต่าง ๆ อันเป็นเท็จ ความจริงแล้วจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานจำเลยไม่ประสงค์ที่จะจัดหางานดังกล่าว อย่างจริงจังและไม่มีการที่จะให้คนมาสมัครงานทำตามที่โฆษณาไว้แต่อย่างใดจำเลย เพียงแต่ตั้งสำนักงานจัดหางานดังกล่าวขึ้นมาเพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อมา ติดต่อกับจำเลย แล้วจะได้หลอกเอาเงินค่าสมัครงานและค่าบริการต่าง ๆ จาก ประชาชน เช่นนี้ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายแต่ อย่างใด จำเลยเพียงแต่อ้างการจัดตั้งสำนักงานจัดหางานมาเป็นข้อหลอกลวงเพื่อให้ ได้ค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหา งานโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ ที่ศาล ล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกา โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ